

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1880/2536

พนักงานอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โจทก์

นางจรรยาหรือน้อง ชูเชิด กับพวก

จำเลย

นายเดชณรงค์ เทศทอง ทนายจำเลย

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 6

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 216

ความว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 ที่ 7 ฎีกา ศาลชั้นต้น สั่งว่า จำเลยที่ 7 ยื่นฎีกา ภายในระยะเวลาที่ศาลอนุญาตให้ขยาย ระยะเวลาฎีกา รับฎีกาของจำเลยที่ 7 ส่วน จำเลยที่ 3 ที่ 4 ยื่นฎีกาเกินกำหนด จึงไม่รับ และจำเลยที่ 6 ไม่ได้ลงชื่อ ในฎีกา ด้วย ตนเองและไม่ได้แต่งตั้งนายเดชณรงค์เทศทอง เป็นทนาย

จำเลยที่ 3 ที่ 4 เห็นว่า คดีนี้แม้จำเลยที่ 7 จะเป็นผู้ยื่นและลงลายมือชื่อใน คำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา เพียงผู้เดียวก็ตาม แต่กรณีนี้ต้องถือว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกาแล้วด้วย เพราะคดีของ จำเลยที่ 3 ที่ 4 และ จำเลยที่ 7 เป็นคดีเดียวกันและสำนวน เดียวกัน อันเป็นเหตุอยู่ในลักษณะคดี ตาม ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 213 ประกอบมาตรา 225 ซึ่งศาล ย่อมวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จำเลยได้ ดังนั้น เมื่อจำเลย ที่ 7 ได้รับประโยชน์จากการขอ ขยายระยะเวลา จำเลยที่ 3 ที่ 4 ย่อมได้รับประโยชน์จากกรณีดังกล่าวด้วย โปรดมี คำสั่ง ให้รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 6)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80, มาตรา 299 วรรคแรก การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียว ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 80 ซึ่งเป็นบทหนักที่สุด จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 12 ปี ริบหัวกระสุนของกลาง คำขออื่นให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 และที่ 7 มีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 299 ประกอบด้วยมาตรา 83 ลงโทษจำคุกคนละ 1 ปี ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 และยกฟ้องจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานพยายามฆ่า ริบอาวุธปืน ของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 ที่ 7 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่ง ดังกล่าว (อันดับ 6)

จำเลยที่ 3 ที่ 4 ที่ 6 ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้น สั่งรับคำร้องเฉพาะจำเลยที่ 3 ที่ 4 ส่วนจำเลยที่ 6 ไม่รับคำร้อง เพราะไม่ปรากฏว่าผู้ลงชื่อในคำร้องเป็นทนาย ของจำเลยที่ 6 (อันดับ 7)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฟังเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2536 จำเลยที่ 3 ที่ 4 ยื่นฎีกาในวันที่ 13 สิงหาคม 2536 โดยมีได้ มีการขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาไว้ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาต ให้จำเลยที่ 7 ขยายระยะเวลายื่นฎีกาก็เป็นเรื่องเฉพาะตัว ของจำเลยที่ 7 เท่านั้น ไม่มีผลถึงจำเลยที่ 3 ที่ 4 แต่อย่างใด ฎีกาในส่วนของจำเลยที่ 3 ที่ 4 จึงเกินกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาในส่วนของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ฟังเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2536 จำเลยที่ 3 ที่ 4 ยื่นฎีกาในวันที่ 13 สิงหาคม 2536 โดยมีได้ มีการขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาไว้ การที่ศาลชั้นต้นอนุญาต ให้จำเลยที่ 7 ขยายระยะเวลายื่นฎีกาก็คือเป็นเรื่องเฉพาะตัว ของจำเลยที่ 7 เท่านั้น ไม่มีผลถึงจำเลย ที่ 3 ที่ 4 แต่อย่างใด ฎีกาในส่วนของจำเลยที่ 3 ที่ 4 จึงเกินกำหนดระยะเวลาตาม กฎหมาย ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาในส่วนของจำเลยที่ 3 ที่ 4 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-เพ็ง เพ็งนิตติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ